



PUTUSAN
Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NORHASANAH, Hj. Dra. M.Si, tempat tanggal lahir Martapura, 09 November 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Temanggung Tandang No.28, RT.006/RW.014, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Aprianto Debon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Pengacara HAP LAW FIRM & PARTNER yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No.27, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor Register 219/V/2024/SK/PN Plk tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

MARMO, tempat tanggal lahir Grobogan, 25 Desember 1943, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jalan Yos Sudarso, RT. 002 / RW. 009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas, namun masih berada di wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti Penggugat dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya secara elektronik pada tanggal 8 Mei 2024 dengan Register Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang diatasnya berdiri Bangunan 2 (dua) lantai Rumah Toko (Ruko) dengan 6 (enam) pintu dengan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak MARMO (Tergugat) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991, Luas 765 M² yang terletak di Jalan Temanggung Tandang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P.2)

dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : Dahulu Yatuti sekarang Hj. Norhasanah
Selatan berbatasan dengan : Jalan Uria Jaya
Barat berbatasan dengan : Dahulu Kurdi sekarang Maryono
Timur berbatasan dengan : Jalan Temanggung Tandang

2. Bahwa pada awalnya sebidang tanah tersebut dahulu diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak MARMO (Tergugat) Nomor 1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991, Luas 765 M² yang terletak di Jalan Temanggung Tandang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah milik Tergugat;
3. Bahwa selanjutnya terhadap sebidang tanah yang dahulu diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak MARMO (Tergugat) Nomor 1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991, Luas 765 M² yang terletak di Jalan Temanggung Tandang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Tergugat ;
4. Bahwa harga yang disepakati pada saat jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada waktu itu terhadap sebidang tanah yang dahulu diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak MARMO (Tergugat) Nomor 1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991, Luas 765 M² yang terletak di Jalan Temanggung Tandang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp.160.000.000,00,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Kwitansi yang dibuat di Palangka Raya tanggal 02 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh Tergugat diatas materai Rp.6.000,00,00 (enam ribu rupiah) (vide bukti P.3);
5. Bahwa selanjutnya terhadap sebidang tanah yang dahulu diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak MARMO (Tergugat) Nomor 1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991, Luas 765 M² yang terletak di Jalan Temanggung Tandang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, selanjutnya terhadap bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut dibongkar oleh Penggugat kemudian Penggugat mendirikan Bangunan 2 (dua) lantai Rumah Toko (Ruko) 6 (enam) pintu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Palangka Raya Nomor : 660/3/8/DTK-P/IMB/2006 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Hj. NORHASANAH yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2006 ;

6. Bahwa pada saat jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terhadap sebidang tanah yang dahulu diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sekarang telah berdiri Bangunan 2 (dua) lantai Rumah Toko (Ruko) dengan 6 (enam) pintu dengan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak MARMO (Tergugat) Nomor 1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991, Luas 765 M² yang terletak di Jalan Temanggung Tandang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, pada waktu itu terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Tergugat bersedia serta berjanji akan mengurus sertifikat kepemilikan tersebut, serta Tergugat berjanji kepada Penggugat secara lisan untuk membantu membaliknamakan sertifikat tersebut menjadi nama Penggugat ;
7. Bahwa terhadap sebidang tanah yang dahulu diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sekarang telah berdiri Bangunan 2 (dua) lantai Rumah Toko (Ruko) dengan 6 (enam) pintu dengan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak MARMO (Tergugat) Nomor 1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991, Luas 765 M² yang terletak di Jalan Temanggung Tandang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut pada saat sekarang ini ada dibawah penguasaan Penggugat ;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat mencari keberadaan dari Tergugat untuk membantu membaliknamakan sertifikat tersebut menjadi nama Penggugat, namun sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya ;
9. Bahwa terkait dengan tidak diketahui lagi keberadaan dari Tergugat pada saat sekarang ini sehingga Penggugat sangat – sangat kesulitan untuk membaliknamakan sertifikat tersebut dari nama Tergugat menjadi nama Penggugat ;
10. Bahwa terhadap sebidang tanah yang dahulu diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sekarang telah berdiri Bangunan 2 (dua) lantai Rumah Toko (Ruko) dengan 6 (enam) pintu dengan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak MARMO (Tergugat) Nomor 1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991, Luas 765 M² yang terletak di Jalan Temanggung Tandang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Langkai, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut pada saat sekarang ini sudah menjadi tempat usaha Penggugat dan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan ;

11. Bahwa oleh karena jual beli yang telah dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap sebidang tanah yang dahulu diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sekarang telah berdiri Bangunan 2 (dua) lantai Rumah Toko (Ruko) dengan 6 (enam) pintu dengan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak MARMO (Tergugat) Nomor 1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991, Luas 765 M² yang terletak di Jalan Temanggung Tandang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, faktanya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan serta dalam hal ini tidak ada pihak – pihak lain yang dirugikan, maka jual beli atas tanah tersebut oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah patut untuk dinyatakan sah menurut hukum ;
12. Bahwa atas dasar sebagaimana Penggugat uraikan di atas, dimana Penggugat telah menguasai sebidang tanah yang dahulu diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sekarang telah berdiri Bangunan 2 (dua) lantai Rumah Toko (Ruko) dengan 6 (enam) pintu dengan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak MARMO (Tergugat) Nomor 1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991, Luas 765 M² yang terletak di Jalan Temanggung Tandang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tersebut sejak terjadinya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang secara berturut – turut tidak ada gangguan atau keberatan dari siapapun juga, maka dengan demikian Penggugat adalah termasuk dalam kategori pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum ;
13. Bahwa sangatlah berdasar hukum, apabila jual beli antara Penggugat dengan Tergugat terhadap sebidang tanah yang dahulu diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sekarang telah berdiri Bangunan 2 (dua) lantai Rumah Toko (Ruko) dengan 6 (enam) pintu dengan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak MARMO (Tergugat) Nomor 1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991, Luas 765 M² yang terletak di Jalan Temanggung Tandang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, dinyatakan sah menurut hukum, sehingga hak kepemilikan atas tanah tersebut yang pada awalnya milik Tergugat beralih sepenuhnya kepada Penggugat ;
14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi janjinya atau kewajibannya untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARMO (Tergugat) Nomor 1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991, Luas 765 M² yang terletak di Jalan Temanggung Tandang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, dan oleh karena Penggugat merupakan Pembeli yang sah dan beritikad baik, maka sangat jelas Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga sangat beralasan pula lah Pengugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya guna dinyatakan sahnya jual beli antara Penggugat dan Tergugat ;

15. Bahwa oleh karena jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dahulunya hanya tertuang dalam kwitansi, tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga tidak ada Akta Jual Belinya (AJB), maka Penggugat tidak dapat melakukan sendiri pengurusan balik nama sertifikat tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya ;
16. Bahwa Penggugat berhak melakukan segala sesuatunya atas sebidang tanah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang, termasuk membaliknamakan Sertipikat kepemilikan tanah tersebut pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya menjadi atas nama Penggugat sendiri ;
17. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon agar dibebankan kepada Tergugat ;

Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;
3. Menyatakan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat terhadap sebidang tanah yang dahulu diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sekarang telah berdiri Bangunan 2 (dua) lantai Rumah Toko (Ruko) dengan 6 (enam) pintu dengan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak MARMO (Tergugat) Nomor 1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991, Luas 765 M² yang terletak di Jalan Temanggung Tandang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Kwitansi yang dibuat di Palangka Raya tanggal 2 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh Tergugat diatas materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) (vide bukti P.3) adalah sah menurut hukum ;



4. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dahulu di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sekarang telah berdiri Bangunan 2 (dua) lantai Rumah Toko (Ruko) dengan 6 (enam) pintu dengan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak MARMO (Tergugat) Nomor 1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991, Luas 765 M² yang terletak di Jalan Temanggung Tandang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : Dahulu Yatuti sekarang Hj. Norhasanah
Selatan berbatasan dengan : Jalan Uria Jaya
Barat berbatasan dengan : Dahulu Kurdi sekarang Maryono
Timur berbatasan dengan : Jalan Temanggung Tandang

5. Menyatakan Penggugat berhak atas kepemilikan sebidang tanah yang dahulu di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sekarang telah berdiri Bangunan 2 (dua) lantai Rumah Toko (Ruko) dengan 6 (enam) pintu dengan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak MARMO (Tergugat) Nomor 1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991, Luas 765 M² yang terletak di Jalan Temanggung Tandang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dan membalik namakan sertifikat tersebut menjadi atas nama Penggugat sendiri ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang diwakili oleh Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 13 Mei 2024 melalui surat tercatat, tanggal 20 Mei 2024 dan 21 Juni 2024 melalui media dan panggilan umum, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Norhasanah, Dra, M.Si., NIK.6271014911620002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Aslinya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1431 atas Nama Marmo, tanggal 30 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palangka Raya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopi dari Aslinya Kwitansi Jual Beli antara Hj. Norhasanah (Pembeli) dengan Marmo (Penjual) untuk pembayaran sebidang tanah seluas 765 meter persegi terletak di Jalan Temanggung Tandang Nomor 30 Palangka Raya, tanggal 2 Agustus 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marmo, tertanggal 11 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Palangka Raya Nomor 660/318/DTK-P/IMB/2006 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (I.M.B) Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Palangkaraya, tanggal 27 Mei 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa keseluruhan Fotokopi alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yuni Siswoko, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat ;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah Sertifikat Hak Milik (SHM) jual beli tanah dan bangunan namun untuk SHM nya Saksi tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Marmo (Tergugat), tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena tetangga;
- Bahwa Tergugat pada saat itu masih tinggal di Jalan Temanggung Tandang yang ditempati bersama dengan keluarga Tergugat sejak tahun 1998;
- Bahwa setahu Saksi tanah dan rumah tersebut sebelumnya adalah milik Sdr. Sangut yang kemudian dibeli oleh Tergugat namun untuk tanggalnya tidak tahu;
- Bahwa luas tanah disana rata-rata 30 meter x 30 meter, semenjak ada jalan menjadi maka menjadi 25 meter x 30 meter ;
- Bahwa batas-batas tanah yang dibeli oleh Penggugat yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Penggugat
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Temanggung tandang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Uria Jaya
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Maryono
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat kesulitan untuk balik nama sertifikat karena keberadaan Sdr. Marmo sebagai Tergugat, tidak tahu dimana dan Penggugat tidak menemukan alamat Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan kwitansi dan sertifikat oleh Penggugat karena diperlihatkan kepada orang tua saksi tahun 2005 ;
- Bahwa setahu Saksi bahwa almarhum suami Penggugat pernah menyampaikan rencana membangun ruko kepada ayah Saksi yang kemudian ditanggapi dengan mengatakan sambil menunggu proses balik nama, alm. Suami Penggugat mengurus IMB terlebih dahulu ;
- Bahwa di atas tanah tersebut sekarang telah berdiri ruko 6 (enam) pintu sedangkan siapa yang membangunnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut belum dilakukan balik nama ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan almarhum suami Penggugat meninggal dunia ;
- Bahwa setahu Saksi sekitaran tahun 2006 sampai 2007, Tergugat pindah ke Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dengan harga sejumlah Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara cash;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tanah tersebut ada pada penggugat dan sertifikat tersebut hanya untuk 1 (satu) lahan saja;
 - Bahwa Saksi pada tahun 2004, 2005 dan tahun 2006 menjadi ketua RT dan juga bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi selama ini tidak ada yang mengakui tanah Penggugat dan tidak ada permasalahan ;
 - Bahwa rumah Saksi dengan Penggugat sangat dekat karena bersebrangan yang dibatasi oleh jalan Uria Jaya;
 - Bahwa diatas tanah tersebut sebelumnya adalah bangunan rumah beton permanen yang ditempati Tergugat dan telah dilakukan pembongkaran pada saat sambil menunggu IMB keluar;
 - Bahwa tahun 2009 bangunan telah berdiri dan tinggal proses *finishing* ;
 - Bahwa tahun 2014 ruko tersebut baru mulai disewakan oleh Penggugat sedangkan sekarang sudah tidak disewakan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti bukti surat P-2 ;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait kwitansi pembelian dan IMB ;
 - Bahwa setahu Saksi, ruko tersebut pernah mau dijual namun tidak jadi ;
2. Saksi Hamdan J. memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui permasalahan kepemilikan tanah Penggugat di jalan Temanggung Tandang ;
 - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut pada awalnya milik Tergugat yang dibeli Penggugat tahun 2005, saat pembelian suami Penggugat masih hidup dan bernama Rusnain Yahya dan sekarang sudah meninggal dunia sekitar tahun 2021 ;
 - Bahwa setahu Saksi diatas tanah tersebut terdapat bangunan ;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui informasi dari harga beli tanah yaitu sekitar sejumlah Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan dan mengetahui kwitansi dan sertifikat tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana dan setahu Saksi Penggugat sudah mencari kemana-mana tetapi tidak ditemukan Alamat Tergugat ;
- Bahwa sekarang terdapat bangunan ruko 6 (enam) pintu dan 3 (tiga) pintu masih kosong sedangkan 3 (tiga) pintu dikelola sendiri ;
- Bahwa batas-batas tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Temanggung Tandang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Uria Jaya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Maryono ;
- Bahwa Saksi pada tahun 2004 bulan Februari mulai kerja dengan Penggugat sampai dengan tahun 2009, kemudian istirahat beberapa tahun, kemudian 3 (tiga) tahun ikut kerja lagi dengan Penggugat;
- Bahwa waktu dibeli di atas tanah tersebut terdapat rumah ;
- Bahwa setelah pembelian tanah tersebut, sekitar 3 (tiga) tahun baru di bongkar ;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada yang mengklaim tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Saksi tanpa dihadiri Tergugat yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) dilakukan pada objek perkara yang berada di Jalan Temanggung Tandang Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas tanah 765 (tujuh ratus enam puluh lima) meter persegi dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan 6 (enam) pintu ruko masing-masing 2 (dua) lantai, dan ditanah obyek perkara telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 1431 dan tanah bangunan tersebut dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang ini, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Temanggung Tandang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Uria Jaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Kurdi sekarang Maryono;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 8 Agustus 2024, selengkapnya kesimpulan telah termuat dalam berita acara sidang dan menjadi bagian kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi dan agar jual beli tanah seluas 765 (tujuh ratus enam puluh lima) meter persegi yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah sehingga Penggugat dapat melakukan pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik No. 1431 dengan Gambar Situasi Nomor: 1078/1991 yang terletak di Jalan Temanggung Tandang Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Mei 2024 melalui surat tercatat, tanggal 20 Mei 2024 dan 21 Junii 2024 melalui media dan panggilan umum, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 dan 149 RBg maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (**Verstek**);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum namun bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk



dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus dilakukan proses pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, meneliti dan memperhatikan dengan seksama, detail dan cermat gugatan Penggugat, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan perkara *a quo* adalah adanya perbuatan wanprestasi yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesren (R.Bg)* dan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi stempel pos, telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*, karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesren (R.Bg)*, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi Yuni Siswoko dan Hamdan J. yang keterangannya sebagaimana dimaksud di atas, sehingga berdasarkan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg maka dapat diterima sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat, terhadap bukti-bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*, maka akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat kesepakatan jual beli tanah seluas 765 (tujuh ratus enam puluh lima) meter persegi yang dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran sebidang tanah yang dibeli dengan harga sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat (Sdr. Marmo) yang ditandatangani di atas materai oleh Tergugat (*vide* bukti P-3) yang terletak di Jalan Temanggung Tandang, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pandahut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat dahulu Yatuti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Temanggung Tandang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Uria Jaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Maryono

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1431 atas nama Marmo tanggal 30 Maret 1992 dengan Gambar Situasi Nomor: 1078/1991 (vide Bukti P-2).

- Bahwa sertipikat Hak Milik Nomor 1431 atas nama Marmo tanggal 30 Maret 1992 dengan Gambar Situasi Nomor: 1078/1991 setelah kesepakatan jual beli tanah telah diserahkan dan sekarang dikuasai oleh Penggugat dengan dibangun 6 (enam) pintu ruko masing-masing 2 (dua) lantai;
- Bahwa setelah kesepakatan jual beli tanah, Penggugat belum melakukan balik nama, namun telah melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (I.M.B) yang telah terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Palangka Raya Nomor 660/3/8/DTK-P/IMB/2006 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (I.M.B) Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Palangkaraya, tanggal 27 Mei 2006 (vide Bukti P-5);
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menghubungi serta mencari tahu keberadaan Tergugat agar dapat melakukan balik nama atas tanah tersebut, akan tetapi Penggugat tidak berhasil menemukan Tergugat dan bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Dengan demikian maka Penggugat tidak dapat atau tidak bisa mengurus proses balik nama bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1431 tanggal 30 Maret 1992 dengan Gambar Situasi Nomor: 1078/1991, atas nama pemegang hak Marmo (Tergugat) menjadi atas nama Penggugat pada Kantor Badan Pertanahan Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok-pokok gugatan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan sebagai berikut :“Apakah perbuatan Tergugat dengan tidak menepati janjinya untuk membantu Penggugat membalik nama bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1431 tanggal 30 Maret 1992 dengan Gambar Situasi Nomor: 1078/1991, yang semula atas nama pemegang hak Marmo (Tergugat), pada Notaris/PPAT maupun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya menjadi atas nama Hj. Norhasanah (Penggugat), adalah merupakan Wanprestasi dan menyatakan Jual Beli Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangan mengenai petitum point ke 1 (satu) Penggugat, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangan petitum ke 2 (dua) dan seterusnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2 (dua)** Penggugat yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, terhadap petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban sesuai dengan kesepakatan atas perjanjian yang telah dibuat diantara para pihak yang mana perjanjian/persetujuan tersebut harus dibuat secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti kwitansi (vide bukti P-3) yaitu telah diterimanya uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, maka dapat dijadikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang menyatakan adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat pada kesepakatan jual beli sebidang tanah dengan bangunan yang ada diatasnya milik Tergugat yang terletak di Jalan Temanggung Tandang Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 765 (tujuh ratus enam puluh lima) meter persegi dengan sertifikat hak milik Nomor 1431 atas nama Marmo (Tergugat) dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat dahulu Yatuti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Temanggung Tandang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Uria Jaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Maryono;

Sebagaimana disebutkan dalam kwitansi yang telah dengan jelas menyatakan objek dari kesepakatan jual beli tanah tersebut pada kwintansi, maka telah memenuhi persyaratan adanya suatu pokok tertentu yang menjadi objek kesepakatan jual beli, serta tidak adanya alasan menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak cakap secara hukum dalam melakukan perjanjian dan tidak adanya suatu sebab yang menjadikan perjanjian tersebut dilarang oleh peraturan, kemudian adanya kesepakatan jual-beli tersebut juga bersesuaian



dengan keterangan Saksi Yuni Siswiko dan Saksi Hamdan J. maka perjanjian jual beli tersebut telah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, kemudian dalam Pasal 1233 jo pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan tiap-tiap perikatan dilahirkan dari persetujuan maupun karena undang-undang, perikatan itu adalah *"untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu"*. Selanjutnya persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (pasal 1313 KUH Perdata), pengertian persetujuan dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, SH dalam buku "Segi-Segi Hukum Perjanjian", penerbit Alumni Bandung, 1982, halaman 6, bahwa Persetujuan atau verbentenis mengandung pengertian "suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi"

Menimbang, bahwa secara teoritis yang disebut keadaan wanprestasi diantaranya adalah:

- Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan jual beli tanah dan bangunan antara Penggugat dan Tergugat dengan objek yang terletak di Jalan Temanggung Tandang, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Propinsi Kalimantan Tengah, seluas 765 (tujuh ratus enam puluh lima) meter persegi dengan sertifikat hak milik Nomor 1431 tanggal 30 Maret 1992 dengan Gambar Situasi Nomor: 1078/1991, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, serta Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang salah satunya cara pengalihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan adanya adanya jual beli. Kemudian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yaitu persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, maka Tergugat memiliki kewajiban dan dibebani untuk membantu dalam proses balik nama atas nama Penggugat. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa tujuan dari adanya kesepakatan jual beli yaitu pengalihan hak milik, yang mana dengan objek kesepakatan jual beli adalah tanah dan bangunan diatas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan hak milik secara resmi dilakukan dengan proses balik nama sertifikat hak milik tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat bermaksud untuk melakukan proses balik nama, dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, atas sertifikat tersebut Nomor 1431 tanggal 30 Maret 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Palangkaraya yang saat ini sertifikat tersebut berada di tangan Penggugat, namun tidak bisa dilakukan oleh Penggugat karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, walaupun Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan tidak berhasil menemukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yuni Siswiko dan Saksi Hamdan J. di persidangan, bahwa hingga saat ini bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan dimaksud berupa Sertipikat masih atas nama Sdr. Marmo belum juga dibalik menjadi atas nama Penggugat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui walaupun Penggugat telah berusaha untuk mencari, hal ini menyebabkan Penggugat mengalami kesulitan dan masih belum juga berhasil untuk melakukan pengurusan balik nama, selanjutnya bahwa tanah objek sengketa dikuasai secara terus-menerus sampai dengan sekarang oleh Penggugat yang saat ini telah dibangun bangunan 2 (dua) lantai rumah ruko dengan 6 (enam) pintu ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan isi kesepakatan dan membantu Penggugat dalam mengurus balik nama sertifikat tanah menjadi atas nama Penggugat, maka atas dasar fakta hukum tersebut, Tergugat telah melakukan Wanprestasi, oleh karena itu petitum angka ke-2 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum angka 3 (tiga)** Penggugat yaitu Menyatakan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat terhadap sebidang tanah yang dahulu diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sekarang telah berdiri Bangunan 2 (dua) lantai Rumah Toko (Ruko) dengan 6 (enam) pintu dengan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak Marmo (Tergugat) Nomor 1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991, Luas 765 (tujuh ratus enam puluh lima) meter persegi yang terletak di Jalan Temanggung Tandang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Kwitansi yang dibuat di Palangka Raya tanggal 2 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh Tergugat diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) (vide bukti P.3) adalah sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa pertimbangan terkait sah nya jual beli telah diuraikan dalam pertimbangan petitum angka 2 (dua) atas sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang dahulu adalah rumah namun sekarang telah dibangun bangunan 2 (dua) lantai rumah ruko dengan 6 (enam) pintu yang terletak di Jalan Temanggung Tandang, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran luas tanah 765 (tujuh ratus enam puluh lima) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat dahulu Yatuti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Temanggung Tandang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Uria Jaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Maryono

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.1431 tanggal 30 Maret 1992 dengan Gambar Situasi Nomor: 1078/1991 atas nama pemegang hak Marmo, telah beralih kepemilikan hak milik atas tanah dengan adanya kesepakatan jual beli antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana tertuang dalam kwitansi (vide bukti P-3) tanggal 2 Agustus 2005 dengan harga penjualan sejumlah Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah), maka menjadi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk **petitum angka 4 (empat)** yaitu menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dahulu diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sekarang telah berdiri Bangunan 2 (dua) lantai Rumah Toko (Ruko) dengan 6 (enam) pintu dengan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak MARMO (Tergugat) Nomor 1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991, Luas 765 (tujuh ratus enam puluh lima) meter persegi yang terletak di Jalan Temanggung Tandang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Dahulu Yatuti sekarang Hj. Norhasanah;
- Selatan berbatasan dengan : Jalan Uria Jaya;
- Barat berbatasan dengan : Dahulu Kurdi sekarang Maryono ;
- Timur berbatasan dengan : Jalan Temanggung Tandang ;

Menimbang, oleh karena inti dalil gugatan Penggugat telah dikabulkan yaitu petitum angka 2 dan angka 3, serta kepemilikan atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa telah diuraikan pada pertimbangan petitum angka 2 dan angka 3, maka petitum angka 4 berasalan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum **angka 5 (lima)** yaitu menyatakan Penggugat berhak atas kepemilikan sebidang tanah yang dahulu diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sekarang telah berdiri Bangunan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lantai Rumah Toko (Ruko) dengan 6 (enam) pintu dengan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak Marmo (Tergugat) Nomor 1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991, Luas 765 (tujuh ratus enam puluh lima) meter persegi yang terletak di Jalan Temanggung Tandang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dan membalik namakan sertifikat tersebut menjadi atas nama Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada intinya mengatur bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perubahan data mengenai bidang tanah di Kantor Badan Pertanahan, sehingga menurut Majelis Hakim petitum angka 5 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum **angka 6 (lima)** yaitu menghukum Tergugat untuk membayar **segala biaya** yang timbul dalam perkara ini maka berdasarkan ketentuan pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak kepada pihak yang dikalahkan, dan pada ketentuan dalam Pasal 192 RBg ayat 1 yaitu Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum untuk membayar ongkos perkara, dan dalam ayat (4) disebutkan “ongkos perkara yang diputuskan dengan verstek, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan“, sehingga dalam perkara a quo Tergugat sebagai pihak dinyatakan wanprestasi atau pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar keseluruhan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, sehingga petitum angka 6 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, menyatakan seluruh petitum dari Penggugat telah dikabulkan, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) juga harus dikabulkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan pidana janji/wanprestasi;
4. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat terhadap sebidang tanah yang dahulu diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sekarang telah berdiri Bangunan 2 (dua) lantai Rumah Toko (Ruko) dengan 6 (enam) pintu dengan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak MARMO (Tergugat) Nomor 1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991, Luas 765 (tujuh ratus enam puluh lima) meter persegi yang terletak di Jalan Temanggung Tandang Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Kwitansi yang dibuat di Palangka Raya tanggal 2 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh Tergugat diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
5. Menyatakan sebidang tanah yang dahulu diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sekarang telah berdiri bangunan 2 (dua) lantai Rumah Toko (Ruko) dengan 6 (enam) pintu yang terletak di Jalan Temanggung Tandang Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. Norhasanah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Uria Jaya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Maryono ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Temanggung Tandang ;sebagaimana dengan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak MARMO (Tergugat) Nomor 1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991 dengan Luas 765 (tujuh ratus enam puluh lima) meter persegi adalah sah milik Penggugat berdasarkan kuitansi tanda penerimaan uang pada tanggal 2 Agustus 2005 sejumlah Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);
6. Menyatakan Penggugat berhak atas kepemilikan sebidang tanah yang dahulu diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sekarang telah berdiri Bangunan 2 (dua) lantai Rumah Toko (Ruko) dengan 6 (enam) pintu dengan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak MARMO (Tergugat) Nomor 1431, Gambar Situasi Nomor 1078, Tahun 1991, Luas 765 (tujuh ratus enam puluh lima) meter persegi yang terletak di Jalan Temanggung Tandang Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dan melakukan proses balik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama Penggugat pada Kantor Badan Pertanahan Kota Palangka Raya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat secara elektronik, yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
 Benyamin, S.H.	 Sumaryono, S.H., M.H.
 Muhammad Affan, S.H., M.H.	
 Panitera Pengganti,	
 Rahmawati Fitri, S.H.	

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp80.000,00;
5. Panggilan	:	Rp468.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.177.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.795.000,00;

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)